

1503615-50.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... pendente de cumprimento pela prática de roubo majorado expedido pela Comarca de Franco da Rocha. No local, encontraram parentes do réu no local dos fatos e a diligência foi filmada por câmeras acopladas nos coletes dos policiais.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Sidney Andre Abrante.

Os policiais militares, regularmente compromissados e sem oposição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503615-50.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503615-50.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SILVA DOS SANTOS

VISTOS.

LUCAS SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito pelo artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 12 de fevereiro de 2022, às 13h50min, à Rua Ferruccio Sandoli, nº 298, Cidade Ademar, nessa Cidade e Comarca da Capital, estaria na posse de 01 (uma) arma de fogo, revólver, marca Taurus, calibre .38, de uso restrito, com a numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Prossegue o Parquet afirmando que o denunciado, inicialmente, identificou-se como Gustavo, mas acabou por informar a sua verdadeira identidade bem como a sua condição de foragido, além da existência de arma no interior da residência, encontrada pelos policiais militares.

Finalmente, de acordo com a peça acusatória, em circunstâncias desconhecidas, LUCAS obteve a arma de fogo mencionada, mantendo-a em sua residência, guardada no interior de uma mochila.

Recebida a denúncia, em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 102/103), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, o que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de

Processo Penal.

Em instrução, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

De seu turno, a DEFESA CONSTITUÍDA requereu a fixação da pena-base de acordo com o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a sua substituição por penas restritivas de direitos, e, ao final, o pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela procedência da denúncia.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 3/5), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1/2) e Exibição e Apreensão (fls. 9) e pelo laudo pericial (fls. 114/118), além da prova oral reunida nas duas fases da persecução penal.

A autoria pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, que, em interrogatório judicial, afirmou que a arma não era de sua propriedade e estava em sua casa porque um amigo pediu para que ele guardasse o instrumento vulnerante, mediante o pagamento de R\$ 500,00. Prosseguiu afirmando que, quando a ROTA invadiu a sua casa, estava na cozinha e, após falar o seu nome, foi levado para fora, após afirmar a sua condição de procurado. Afirmou antecedentes criminais por "157" , trabalhar como ajudante geral e residir com a tia.

Trata-se a confissão de elemento idôneo de prova se afinada com o restante do acervo probatório reunido, caso dos autos.

A testemunha Andrews da Silva, policial militar, esclareceu que no dia dos fatos, receberam notícia de que "LUCAS", pessoa procurada por prática de delito de latrocínio, encontrava-se em determinado endereço. Referida pessoa se identificou como "Gustavo", apresentando documento de parente, mas depois afirmou se tratar de "LUCAS" e, questionado, afirmou que havia arma de fogo, calibre 38, guardada em uma bolsa, onde foi efetivamente, encontrada. Havia mandado de prisão pendente de cumprimento pela prática de roubo majorado expedido pela Comarca de Franco da Rocha. No local, encontraram parentes do réu no local dos fatos e a diligência foi filmada por câmeras acopladas nos coletes dos policiais.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Sidney Andre Abrante.

Os policiais militares, regularmente compromissados e sem oposição de contradita, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de pessoa sabidamente inocente. Limitaram-se a relatar, de forma coesa e harmônica, em que circunstâncias o réu foi detido em sua residência portando arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida. Acerca da relevância dos depoimentos dos policiais em Juízo:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Tudo nesses autos converge para a segura procedência da ação penal; as elementares do tipo penal constante do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 se efetivaram, tendo em vista que o réu possuía em sua residência arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida.

Indubitável, por fim, a eficácia do armamento, consoante o exame pericial acostado às fls. 114/118, de modo que a condenação do réu é de rigor.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal:

Na primeira fase, ante os maus antecedentes - duas condenações, por roubo - e o fato de o réu ter sido surpreendido guardando arma de fogo a pedido de um amigo, mediante promessa de pagamento e enquanto procurado, revelam personalidade desajusta, o que permite aumento de 1/3 e fixação da pena-base em 4(quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase a reincidência específica, firmada em condenação diversa da considerada na fase anterior, a evitar alegação de indevido bis in idem, se compensa com a confissão espontânea. Finalmente, à falta de causas de aumento e de diminuição, estabeleço as penas definitivas em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUCAS SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa fixada no valor mínimo de 1/30 do valor do salário mínimo vigente na data do efetivo pagamento. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, que se justifica pela natureza do delito - porte de arma restrita com numeração suprimida demonstra intenção de prática de crimes violentos - além da personalidade do réu, voltada para o crime, anotando o enredamento dele na delinquência, o que, ademais, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - não se mostra socialmente recomendável a benesse, na linha do que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Providencie-se o necessário para destruição do armamento.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se

São Paulo, 24 de março de 2022
MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA